

1500253-69.2021.8.26.0650

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram a caminhonete. Em abordagem, lograram localizar no bolso da bermuda do réu 2 ependorfs de cocaína e num maço de cigarro mais 10 ependorfs também com a droga. Ele afirmou que era usuário e a droga destinava-se para uso próprio.

Interrogado, o acusado confirmou que a droga se destinava para uso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av.Independencia, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500253-69.2021.8.26.0650 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500253-69.2021.8.26.0650

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3032974/2021 - DEL.POL.PLANTÃO
VALINHOS, 17487289 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO CONCEIÇÃO ZACARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

AGNALDO CONCEIÇÃO ZACARIAS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de abril de 2021, por volta das 21h15min, na Avenida Olga Pojetí Vieira, 664 - Zona Rural, nesta cidade, trazia consigo, para consumo pessoal, 1,5 grama de cocaína, acondicionada em 2 microtubos plásticos "ependorfs", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl.5/6 e laudo pericial de fls. 48/50). Consta que guardas municipais, em patrulhamento no local dos fatos, abordaram o veículo Ford/Ranger, placa LAT - 7735 e, em busca pessoal, localizaram e apreenderam na posse do acusado 13 "ependorfs", sendo que 11 estavam vazios e 2 ainda continham 1,5 gramas cocaína. Instado, o acusado confessou que a droga era para consumo pessoal.

Tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para oferecimento da

proposta de transação penal e da suspensão condicional do processo, foi oferecida pelo i. Representante do Ministério Público a denúncia (p. 53/54). O acusado, citado e intimado, conectou-se à sala virtual de audiência de Instrução, Debates e Julgamento designada (p. 69/70), oportunidade em que foi recebida a denúncia (09/11/2021) e interrogado.

Em seus memoriais, protestou o Ministério Público pela procedência da ação, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria, visto que a droga foi apreendida com o réu; os guardas municipais confirmaram que a droga foi encontrada em poder do réu, o qual, interrogado, confessou o porte da droga, destinada ao consumo. Ponderou que o réu não tem antecedentes, podendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Já a defesa sustenta que o acusado deve ser absolvido diante da ausência de tipicidade material, pela ínfima quantidade de droga apreendida.

Folha de antecedentes, p. 75/95; certidão e objeto e pé, p. 96/100.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade da substância entorpecente encontra-se comprovada pelo laudo pericial, cujo resultado fora positivo para cocaína (p. 48/50).

Em juízo, o Guarda Municipal Bruno Lima Medeiros disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram a caminhonete. Em abordagem, lograram localizar no bolso da bermuda do réu 2 emendorfs de cocaína e num maço de cigarro mais 10 emendorfs também com a droga. Ele afirmou que era usuário e a droga destinava-se para uso próprio.

Interrogado, o acusado confirmou que a droga se destinava para uso próprio. Tinha somente 2 emendorfs cheios, os demais estavam vazios.

Provas de autoria e materialidade, de rigor a procedência da ação por infração ao art. 28 da lei 11.343/06, não se aplicando à hipótese a teoria da insignificância. Não tendo o réu feito jus à proposta de transação penal por conta de seus antecedentes criminais (folha de antecedentes, p. 75/95), a mera advertência ou a determinação de que frequente programa educativo são medidas inócuas. Assim, reputo a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, a mais adequada.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu AGNALDO CONCEIÇÃO ZACARIAS (RG 42.389.143) como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, à razão de 6 horas semanais, em local a ser determinado em sede de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário.
PRIC

Valinhos, 17 de fevereiro de 2022.

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA